

1504090-86.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Elizabeth Lopes de Freitas

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... para se concluir que o caso não é de tráfico, mas de porte para uso próprio - Delito de perigo abstrato - Negado provimento ao recurso." (TJ-SP - APL: 00024984320128260198 SP 0002498-43.2012.8.26.0198, Relator: De Paula Santos, Data de Julgamento: 15/10/2015, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/10/2015).

Os delitos de embriaguez ao volante e porte de substância ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

4ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504090-86.2021.8.26.0536 - Controle 2021/000889

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2339062/2021 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 21930397 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 1895/21/010 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 2339062 - 05ª DEL.POL.PORTO DE SANTOS, 1895/21/010 - 05ª DEL.POL.PORTO DE SANTOS, 2339062/2021 - Delegacia de Polícia do Porto de Santos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO JOSÉ SILVA E SILVA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elizabeth Lopes de Freitas

VISTOS

THIAGO JOSÉ SILVA E SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 306, caput e §1º, inciso II, e §2º, do C.T.B. (Lei nº 9.503/97), porque, no dia 13 de dezembro de 2021, por volta das 23h27min., na Avenida Eduardo Pereira Guinle, nº 10, bairro Outeirinhos, nesta cidade e Comarca de Santos, conduziu o veículo automotor, o caminhão trator Volvo NL12, placas AGG1235, de São Vicente/SP, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e de substância psicoativa que determina dependência (fls. 61/63).

Às fls. 185/187, a denúncia foi aditada, a fim de constar que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado trazia consigo, para consumo pessoal,

duas porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Constatou, ainda, no aditamento à denúncia, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado, fez uso de documento público materialmente falso, motivo pelo qual passou a ser denunciado como incurso nos artigos 306, caput, e § 1º, inc. II e § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, art. 28 da Lei nº 11.343/06 e art. 304, c.c. art. 297, praticados os crimes entre si, em concurso material (art. 69 do C.P.).

O acusado foi preso em flagrante delito (fls. 01/02 e 12).

O auto de exibição e apreensão encontra-se encartado às fls. 07.

O laudo pericial para verificação de embriaguez encontra-se encartado às fls. 28/30, o qual constata que o acusado apresentava alterações psicomotoras, caracterizando quadro clínico de embriaguez.

A certidão do distribuidor criminal e a folha de antecedente do acusado encontram-se acostadas às fls. 33/39.

Em audiência de custódia realizada no dia 14 de dezembro de 2021, a prisão em flagrante do acusado foi convertida em prisão preventiva (fls. 40/44).

O mandado de prisão preventiva foi expedido às fls. 45/46, sendo devidamente cumprido às fls. 246/247.

O relatório final da autoridade policial encontra-se encartado às fls. 54/55.

Por r. decisão exarada às fls. 64, a denúncia foi recebida.

O laudo pericial de verificação de autenticidade do documento apreendido encontra-se às fls. 119/123, o qual constata que a carteira nacional de habilitação analisada é falsa.

Às fls. 124/126, encontra-se acostado o laudo de exame químico toxicológico, o qual constatou a presença de cocaína.

O acusado foi pessoalmente citado às fls. 145/147.

A i. defesa apresentou resposta à acusação às fls. 151/156, na oportunidade, requereu a revogação da prisão preventiva do acusado.

Por r. decisão exarada às fls. 166/168, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva requerido pela i. defesa.

O i. representante do Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia, às fls. 185/187.

Por r. decisão exarada às fls. 188, o aditamento à denúncia foi recebido.

O acusado foi pessoalmente citado acerca do aditamento à denúncia (fls. 196/197).

A i. defesa apresentou nova resposta à acusação, às fls. 198/201, em razão do aditamento à denúncia, alegando questões relacionadas ao mérito, bem como a incompetência deste Juízo para julgar o art. 28 da Lei de Drogas. Na oportunidade, requereu, novamente, a revogação da prisão preventiva do acusado.

Por r. decisão exarada às fls. 211/213, foram apreciados os pedidos formulados por ocasião da apresentação da resposta à acusação, sendo indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva requerido pela i. defesa.

Em audiência virtual realizada no dia 04 de maio de 2022, através de videoconferência no software Microsoft Teams, nos termos do Comunicado nº 284/2020, duas testemunhas de acusação foram ouvidas, sendo o réu interrogado (fls. 248/249).

O i. representante do Ministério Público manifestou-se em alegações finais, requerendo a parcial procedência da ação penal, pleiteando a absolvição do réu em relação ao crime de uso de documento falso, e a condenação em relação aos delitos descritos nos artigos 306, caput, e § 1º, inc. II e § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro e art. 28 da Lei nº 11.343/06 (fls. 248/249).

A i. defesa do acusado manifestou-se em alegações finais, requerendo a improcedência da ação penal. (fls. 248/249).

É o relatório. DECIDO.

A presente ação penal é parcialmente procedente, pois restou satisfatoriamente comprovada nos autos, a prática das infrações penais descritas nos artigos 306, caput, e § 1º, inc. II e § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro e art. 28 da Lei nº 11.343/06, não restando demonstrada a prática do delito de uso de documento falso. A materialidade delitativa está amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02 e fls. 12, pelo boletim de ocorrência de fls. 03/06, pelo

auto de exibição e apreensão de fls. 07, pelo laudo pericial para verificação de embriaguez de fls. 28/30, pelo laudo químico-toxicológico de fls. 124, bem como pelo relatório final de fls. 54/55.

No mesmo sentido, a autoria delitiva está satisfatoriamente comprovada nos autos, diante da prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Ao ser interrogado em Juízo, o acusado confessou parcialmente, a prática dos delitos descritos na denúncia. Relatou que o documento de habilitação encontrava-se em sua carteira, mas que não iria utilizá-lo, tendo o mesmo sido apreendido pelos guardas portuários, sem que lhes tivesse apresentado. Narrou que é usuário de drogas e, na data dos fatos, havia obtido cocaína para utilizar durante o trabalho no período noturno. Afirmou ter consumido uma latinha de cerveja e jogado a outra fora. Informou possuir 05 (cinco) filhos, uma companheira e trabalhar como caminhoneiro desde os 21 anos, sendo essa sua única fonte de renda. Por fim, relatou que o exame junto ao IML foi rápido e não foi realizada coleta de sangue ou urina.

A testemunha de acusação Fábio Barbosa Mesquita, Guarda Portuário, ouvido em Juízo, narrou que encontravam-se em patrulhamento de rotina, quando avistaram um caminhão em alta velocidade fazendo uma conversão proibida, entrando pela contramão da Avenida Eduardo Guinle, sem respeitar o retorno necessário, e solicitaram ao motorista que parasse. Nesse momento, foi perceptível que o acusado apresentava sinais de embriaguez, pois não conseguia ficar parado, estava falante e eufórico. Ao ser questionado sobre o uso de bebida alcoólica e drogas, o mesmo confirmou, tendo mostrado um eppendorf parcialmente consumido com cocaína. Em seguida, foram solicitados seus documentos, os quais de início o acusado informou ter esquecido, porém ao ser realizada, em sua companhia, buscas no interior do veículo foram localizados uma habilitação no console e outro eppendorf de cocaína, tendo o acusado confirmado que aquela se tratava de sua habilitação. Diante disso, todos dirigiram-se à Delegacia de Polícia e, ao ser procedida consulta no sistema, verificou-se que o documento de habilitação do acusado encontrava-se vencido desde 2008, porém, aquele encontrado no veículo estava dentro da data de validade. A autoridade policial encaminhou o acusado ao IML, onde foi atestado positivo para o uso de álcool e drogas. Informou que ao ser observado o documento encontrado, não foi possível verificar a sua falsidade, sendo necessária consulta no sistema.

A testemunha de acusação Gilberto de Mendonça Ferreira, guarda portuário, ouvido em Juízo, corroborou o depoimento prestado pelo seu companheiro. Acrescentou, ainda, que o acusado informou não possuir documentos, porém ao serem realizadas buscas no interior do veículo, foi localizado o documento de habilitação do acusado.

Os depoimentos dos guardas portuários, desde que prestados de forma condizente, são idôneos e gozam de presunção de veracidade, sendo analisados em conjunto com os demais elementos de prova existentes nos autos.

Conforme se verifica da análise das provas produzidas no transcorrer da instrução, a materialidade e a autoria das infrações penais descritas nos artigos 306, caput, e § 1º, inc. II e § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro e art. 28 da Lei nº 11.343/06, restaram cabalmente comprovadas, não pairando quaisquer dúvidas a esse respeito.

O delito descrito no artigo 306, caput, §1, inciso II e §2º, restou bem caracterizado diante do laudo de verificação de embriaguez de fls. 28/30 e da prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório.

O crime descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 se consuma com a simples posse de drogas para consumo, e tem como característica distintiva exatamente a baixa quantidade de entorpecente.

A ínfima quantidade de droga apreendida com o agente para uso próprio é circunstância que decorre da própria natureza do delito, e não enseja o reconhecimento da atipicidade da conduta, nem a aplicação do princípio da insignificância, pois em se tratando de crime de perigo abstrato, a punição do agente se justifica no perigo social que a conduta representa para a saúde pública. Neste sentido:

“Artigo 28 da Lei nº 11.343/06 - Absolvição pelo princípio da insignificância - Posse de cerca de 4,72g de entorpecente - Impossibilidade - Quantidade que não

revela a irrelevância da conduta e já serviu como um dos subsídios para se concluir que o caso não é de tráfico, mas de porte para uso próprio – Delito de perigo abstrato – Negado provimento ao recurso.” (TJ-SP - APL: 00024984320128260198 SP 0002498-43.2012.8.26.0198, Relator: De Paula Santos, Data de Julgamento: 15/10/2015, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/10/2015).

Os delitos de embriaguez ao volante e porte de substância entorpecente foram praticados na forma do art. 69 do Código Penal, somando-se aritmeticamente as penas aplicadas ao réu.

Entretanto, no que tange ao crime de uso de documento falso, entendo ser o caso de absolvição do acusado.

A conduta típica do art. 304, do Código Penal, consiste em fazer uso de documento material ou ideologicamente falso, como se fosse verdadeiro, ou seja, pressupõe a utilização do documento por parte do autor do delito.

Verifica-se que o acusado encontrava-se na posse de documento de habilitação falsa, conforme se depreende do laudo pericial encartado às fls. 119/123, dos depoimentos dos guardas portuários colhidos em Juízo e do interrogatório do acusado.

Entretanto, a prova oral colhida em Juízo não deixa dúvidas de que o acusado não fez uso do documento, sendo a CNH apreendida pelos guardas portuários em revista ao caminhão do réu.

Assim sendo, com relação ao delito uso de documento falso, impõe-se a absolvição do acusado, por atipicidade da conduta.

Diante do presente contexto probatório, não pairam dúvidas quanto à materialidade e à autoria dos crimes de embriaguez ao volante e porte de drogas, descritos na denúncia.

Ressalte-se, ainda, que a i. defesa do acusado não produziu quaisquer provas capazes de desconstituir aquelas produzidas pela acusação.

Assim sendo, satisfatoriamente comprovadas materialidade e autoria delitivas, impõe-se o desfecho de procedência parcial da ação penal.

ISTO POSTO e por tudo acima relatado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo Ministério Público contra THIAGO JOSÉ SILVA E SILVA, a fim de ABSOLVÊ-LO em relação ao delito descrito no art. 304, c.c. art. 297, do Código Penal, e CONDENÁ-LO como incurso nas penas do artigo 306, caput e §1º, inciso II, e §2º, do C.T.B. (Lei nº 9.503/97) e artigo 28 da Lei nº 11.343/06 ambos combinados com art. 69 do Código Penal.

1- Em relação ao delito descrito no artigo 306, caput e §1º, inciso II, e §2º, do C.T.B. (Lei nº 9.503/97):

O réu possui maus antecedentes, conforme certidão de fls. 33 e, em atenção aos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, em 07 (sete) meses de detenção e pagamento de 12 (doze) dias-multa, calculados no valor mínimo unitário e proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses.

Verifico estar presente a agravante referente à reincidência, conforme certidão de fls. 34, razão pela qual agravo sua pena em 01 (um) mês de detenção, 02 (dois) dias-multa e 01 (um) mês da proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, perfazendo o total de 08 (oito) meses de detenção e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, calculados no valor mínimo unitário e proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 07 (sete) meses.

2- Em relação ao delito descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/06:

O réu possui maus antecedentes, conforme certidão de fls. 33 e, em atenção aos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, em 03 (três) meses de prestação de serviços à comunidade, observando-se o disposto nos parágrafos 5º, 6º e 7º do artigo 28 do mencionado diploma legal. Verifico estar presente a agravante referente à reincidência, conforme certidão de fls. 34, razão pela qual agravo sua pena em 02 (dois) meses de reclusão, perfazendo o total de 05 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade, observando-se o disposto nos parágrafos 5º, 6º e 7º do artigo 28 do mencionado diploma legal.

Torno definitivas as penas aplicadas.

O regime inicial de cumprimento de pena será semiaberto, tendo-se em vista a

reincidência do acusado.

Em homenagem ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência, concedo ao acusado o benefício de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso a ser interposto e REVOGO a prisão preventiva decretada em seu desfavor.

Expeça-se, incontinenti, alvará de soltura em favor do réu.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

P.I.C.

Santos, 10 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA